EXTRAIT DOCUMENTAIRE

Partie 5 – Compléter les fondations d'un « statut commun » pour toutes les formes de travail

Source : Jean-Yves Frouin, « Réguler les plateformes numériques de travail », rapport au Premier ministre, décembre 2020, pages 93 à 101 du rapport (pages 95 à 103 du fichier PDF d'origine).

Ce document reproduit un extrait intégral du rapport précité, sans modification du texte. L'en-tête Stairling Union signale uniquement la diffusion interne de l'extrait et n'emporte aucune revendication d'auteur.

Partie 5 – Compléter les fondations d'un « statut commun » pour toutes les formes de travail

« Le microentrepreneur créateur de sa micro-entreprise, paré de son microcrédit et de sa microassurance, a de fortes chances de dégager un micro-revenu et de bénéficier d'une microprotection sociale »[204]

Joseph Sangiorgio et Stéphane Veyer, DG et DG délégué de Coopaname

Le dernier élément sur lequel la lettre de mission sollicite des éclairages est celui de « l'opportunité d'instaurer un ensemble de dispositions juridiques s'appliquant à toutes les formes d'activité professionnelle garantissant un socle de droits communs à l'ensemble des travailleurs »[205]. Il est assez logique qu'un tel questionnement parachève et élargisse la réflexion du présent rapport sur la régulation des plateformes numériques de travail. Ces plateformes qui ont « révolutionné nos manières de communiquer, de consommer, de nous distraire comme de travailler »[206], portent un questionnement plus général sur l'ensemble des droits attachés au travail sous toutes ses formes. Le travail sur les plateformes ne doit d'ailleurs pas nous faire négliger le grand nombre de métiers en dehors des plateformes qui comptent de pseudo-indépendants (par exemple jardiniers, agents d'entretien, informaticiens), relevant pour la totalité de leur activité d'un donneur d'ordre unique, sans droits comparables avec ceux de salariés. Ils ne sont pas sur Internet, mais leur situation sociale est parfois très précaire.

Cette réflexion plus générale sur le travail, c'est bien sûr la question du droit du travail salarié, dont certains craignent qu'il ne soit mis à mal par l'essor du travail sur les plateformes sous d'autres statuts ; c'est aussi la question de la protection sociale qui a été constituée à la fin du XIXe siècle dans le giron du droit du travail comme l'a montré François Ewald, avec l'adoption dans tous les pays occidentaux d'un nouveau régime de responsabilité des accidents du travail et qui est logiquement bousculée aujourd'hui par les évolutions contemporaines du travail ; c'est l'essor récent des *« comptes personnels » et « droits rechargeables » inspirés des « droits de tirages sociaux », pour sécuriser les transitions professionnelles ; c'est enfin la reconnaissance de toutes les formes de travail « au-delà de l'emploi »*, du titre du rapport remis par le Professeur Alain Supiot à la Commission européenne en 1999[207].

Tout cela relève d'une démarche intellectuelle très ambitieuse, qui ne peut malheureusement pas être traitée substantiellement en un court chapitre et mériterait un rapport complet. Nous nous contenterons donc ici d'esquisser quelques pistes de réponse à ce grand questionnement à la lumière de nos travaux sur les plateformes numériques de travail et des développements précédents.

Puisque le questionnement porte sur l'ensemble des droits afférents au travail sous toutes ses formes quels que soient les statuts, nous partirons de la récente transformation du travail affectant les travailleurs tous statuts confondus (4.1) et de ce qui définit en commun toutes les formes de travail (4.2) pour ensuite vérifier si les droits fondamentaux à la santé et à la sécurité sont bien assurés dans tous les statuts (4.3). Le constat du développement récent de droits au repos ou à la déconnexion dans des secteurs extrêmement variés nous amène enfin à proposer la généralisation de ce droit minimal (4.4).

---

204 Joseph Sangiorgio, Stéphane Veyer, « Les coopératives d'activités et d'emploi : un exemple de construction d'une innovation sociale », Projectics / Proyéctica / Projectique, 2009/1, n° 1. La citation se poursuit ainsi : « la statistique florissante de la création d'entreprises en France ne traduit pas un dynamisme économique, mais bien une précarisation sociale. »

205 Voir l'*annexe 1*

206 L-C. Viossat, *ibid*, octobre 2019, p. 87.

207 Alain Supiot, *Au-delà de l'emploi*, Paris, Flammarion, 2016.

5. 1. LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES : LE TRAVAILLEUR EST PUISSAMMENT AUTO-CONTRAINT PAR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le travail, quel que soit son statut, est traversé par une évolution très profonde par le biais des outils numériques, qui ne changent pas seulement dans le travail les rapports à la production, à la logistique, à la vente et à la relation de service, mais également plus profondément, la façon dont le travail et le travailleur sont perçus et vécus. Le XVIIIe siècle et la philosophie rationaliste ont eu pour imaginaire la machine et la mécanique, l'homme étant comparé par Hobbes puis La Mettrie, à un automate pour le situer dans un système de gouvernement ou de production. Le XIXe siècle s'est inspiré d'un modèle biologique, avec le darwinisme ou le solidarisme inspiré des travaux de Pasteur sur la contagion. Depuis les années 1980, le modèle numérique et cybernétique domine.

Le travail au XXIe siècle est organisé selon cet imaginaire et considère l'être humain comme une machine intelligente. Le bon côté de cette évolution est la grande valeur accordée à l'autonomie : le travailleur reçoit de moins en moins d'ordres et se sent responsabilisé. On assiste en effet à un déplacement du sens de l'obligation dans le travail, qui est de plus en plus fondée sur la fixation et la réalisation d'objectifs chiffrés. Celui qui travaille est ainsi « programmé », « capable de s'objectiver lui-même (…) de s'adapter en temps réel aux variations de son environnement pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés »[208].

Cette évolution crée un risque ignoré des révolutions industrielles : celui d'atteinte à la santé mentale[209], car la contrainte ne disparaît pas mais est intériorisée. Si le travailleur industriel pouvait se contenter d'obéir aux ordres tout en gardant son quant-à-soi, le travailleur traité comme une machine programmable est censé *« réagir instantanément aux signaux dont on le bombarde pour atteindre des objectifs chiffrés déconnectés des réalités de son travail. D'où une emprise cérébrale et une dépossession de soi jamais égalée dans le modèle industriel, qui mettent en péril la santé mentale et ont fait surgir les risques nouveaux d'épuisement professionnel (burn out) et de suicide au travail. »* [210]. Ce constat sans concession s'applique à des salariés régis par le Code du travail, mais également très bien pour des travailleurs sur plateformes, reprenons-le point par point :

- *« réagir instantanément aux signaux dont on le bombarde » : les salariés dans les entrepôts logistiques d'Amazon sont constamment chronométrés, par le biais des codes-barres reliés au Wi-Fi, qu'ils scannent pour chaque tâche. Dès qu›une marchandise est extraite des étagères de stockage, un compte à rebours s›affiche sur le scanner du salarié, lui ordonnant de prélever la suivante. Le choix du produit suivant à récupérer est déterminé automatiquement par ordinateur. Une employée chargée de collecter les produits à emballer, raconte que cela permet aux managers de savoir en temps-réel « où se trouve un livre, sur quel chariot il a été enregistré, quel intérimaire pousse le chariot, où il se déplace dans l›entrepôt, à quelle heure il s›est mis au travail en scannant son code-barres personnel, quelle a été la durée exacte de sa pause et combien d›articles il «picke» par heure »*[211]*. Cette surveillance numérique mesure en permanence la productivité de chaque employé, qui peut être rappelé à l'ordre ou mis à pied si elle est insuffisante. Cette même logique est à l'œuvre pour le travail sur les plateformes : les chauffeurs VTC ont ainsi 15 à 30 secondes pour accepter une course. Un article de revue sur les coursiers à vélo rapportait le témoignage suivant : « on reçoit tout le temps un message 29 minutes avant nous disant que nous allons bientôt pouvoir nous connecter et devoir commencer. (…) c'est un « bot » qui dit*

208 Alain Supiot, *La gouvernance par les nombres*, Fayard/Pluriel, 2020, p.354.

209 Loïc Lerouge, *La Reconnaissance d'un droit à la santé mentale au travail*, Paris, LGDJ, 2005 ; N. Maggi-Germain, « *Le stress au travail* », *Revue de jurisprudence sociale*, 2003, no 3, chr. 191.

210 Alain Supiot, *Le droit du travail*, Que Sais-je ? PUF, 2016, p. 74.

211 « *Une employée d'Amazon raconte "la peur organisée"* », *Libération*, 17 décembre 2013.

euh, hello machin ton shift a démarré et puis y raccroche ; ce qui est très énervant d'ailleurs qu'y raccroche, même si c'est un robot c'est jamais agréable de se faire raccrocher au nez »[212].

- *« pour atteindre des objectifs chiffrés déconnectés des réalités de son travail » : dans le travail salarié, c'est l'exemple de la pratique du classement par quotas, consistant à répartir le personnel en groupes de niveau, chacun devant contenir un pourcentage préétabli de salariés, si bien qu'une partie des salariés sont systématiquement dévalués, quelle que soit la qualité objective de leur travail. Pour le dire dans les termes d'un pourvoi en cassation : « Une technique d'évaluation reposant sur des quotas préétablis, même indicatifs, pour la répartition des salariés en différents groupes implique nécessairement la prise en compte de critères étrangers à l'évaluation de l'aptitude professionnelle des salariés. »* [213]. *Du côté du travail sur les plateformes, la responsabilisation totale du travailleur indépendant sur son chiffre d'affaires, associée à des tarifs bas et à la logique de notation, amènent à des comportements courants et néanmoins dangereux de contournement du Code de la route, comme en témoigne ce livreur à vélo : « Je grille en moyenne 4 à 5 feux rouges par kilomètre, ça fait 400 feux rouges par jour de grillés ; ouais j'ai bien compté, si je grille pas les feux, je perds 300 euros par mois, c'est trop » et un autre : « Je gère ma sécurité, en faisant mon propre code de la route ; et quand je vois que c'est* ***safe*** *pour moi j'y vais ; je m'adapte, c'est beaucoup moins fatiguant de continuer sur sa lancée que de s'arrêter à chaque feu ; c'est moins dangereux »* [214].

La conclusion d'une « emprise cérébrale et une dépossession de soi jamais égalée dans le modèle industriel » vaut donc pour le travail salarié, où les notions d'intensité et de stress au travail, de pénibilité et de risques psychosociaux, se sont développées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Dans le travail sur plateformes, cette emprise est renforcée par des mécanismes de « ludification »[215], c'est-à-dire « l'introduction d'éléments de jeu dans des contextes nonludiques », pour inciter les travailleurs à travailler plus longtemps et plus souvent sur la plateforme. On peut citer dans cette catégorie le séquençage des notifications, consistant à annoncer la prochaine course avant même que la précédente ne soit terminée, ce qui incite à allonger les journées de travail. Il en va de même de l'envoi de notifications en dehors des périodes de connexion, pour montrer au travailleur son manque à gagner à ne pas travailler. Ce sont enfin les jauges de gains et d'objectifs par chauffeur, inspirées des jeux-vidéos, qui peuvent créer une addiction.

Les salariés ayant beau être de plus en plus autonomes dans leur organisation de travail et le travailleur sur plateforme ayant beau être juridiquement indépendant, ils se retrouvent auto-contraints par un tel management par objectifs chiffrés, surtout lorsqu'il est appuyé par des systèmes de géolocalisation, de *« scan »* de code-barres ou d'incitations algorithmiques.

5. 2. *Repenser les droits afférents au travail à partir d'une définition commune à toutes les formes de travail*

Le management par objectifs chiffrés, par géolocalisation et par incitations algorithmiques, que l'on observe dans les transformations contemporaines du travail, quels que soient les statuts juridiques, sont une concrétisation de la gouvernance par les nombres, responsable d'une emprise croissante sur le travailleur. Celui-ci reçoit de moins en moins d'ordres à exécuter de la part d'une autorité qui lui est extérieure mais il intériorise de plus en plus des objectifs chiffrés, comme contraintes vécues personnellement.

---

212 Élisabeth Leblanc, Bruno Cuvillier et Sabrina Rouat, « Coursier à vélo de l'uberisation : une profession qui souffre en silence », *La Revue des conditions de travail*, N°9, septembre 2019.

213 Soc. 27 mars 2013, no 11-26539 P, *société Hewlett-Packard France*.

214 Élisabeth Leblanc, Bruno Cuvillier et Sabrina Rouat, *ibid*, septembre 2019.

215 CCNum, « *La surexposition aux écrans* », *Synthèse des états généraux des nouvelles régulations du numérique*, mai 2020 ; DETERDING, Sebastian, KHALED, Rilla, NACKE, Lennart E., et al. Gamification: Toward a definition. In : CHI 2011 gamification workshop proceedings. Vancouver BC, Canada, 2011, cité par : GIRARDCHANUDET Camille. « Le jeu en vautil la donnée ? La ludification gourmande des interfaces ». LINC, 6 novembre 2018.

Réguler les **plateformes numériques de travail**

Il n'y a pas de fatalité dans ces nouvelles formes de déshumanisation du travail et les technologies numériques peuvent au contraire devenir des instruments de libération de l'Homme, si elles le libèrent de tâches routinières ou pénibles. Il faut pour cela cesser de concevoir le travail humain à l'image de l'activité de l'ordinateur, comme la réaction instantanée à un objectif chiffré équivalent au stimulus électrique parcourant le circuit imprimé. C'est justement parce que les outils numériques sont capables d'une augmentation indéfinie des performances qu'il faut laisser un tel objectif à ces outils et ne pas imposer un tel objectif infini à la personne humaine, mais lui permettre de se consacrer à la part la plus humaine du travail : la relation de service, la mobilisation d'une expérience professionnelle et d'un savoir-faire dans une communauté de travail et la créativité.

Le droit du travail salarié « s'est d'abord développé comme droit protecteur du corps des ouvriers. Subordonnés à leur employeur et exposés à des machines dangereuses, ils ne pouvaient plus être jugés responsables de leur propre sécurité. L'engagement physique du salarié au service de l'employeur a conduit à faire peser sur ce dernier une obligation de sécurité et à le rendre responsable des accidents survenus à ses ouvriers. Accidents doublement dommageables, puisque, lésant l'intégrité physique du travailleur, ils compromettaient ses moyens de subsistance. Le principe de sécurité physique, qui a été et demeure le noyau dur du droit du travail, a ensuite largement influencé l'évolution du droit commun des obligations. » [216]. C'est sur le constat des nouveaux risques d'une mobilisation mentale constante et des risques sur la santé, que doit être bâtie une définition commune à toutes les formes de travail quels que soient les statuts, afin de repenser les droits afférents au travail.

5.2.1. Une définition commune du travail

Qu'ils soient juridiquement salariés subordonnés ou indépendants, qu'ils soient autonomes dans leur organisation ou intégrés à un service organisé, tous les travailleurs sont dans un rapport d'obligation, c'est la raison pour laquelle l'obligation est le seul élément capable de fonder un statut commun comme l'écrit Alain Supiot dans son rapport *Au-delà de l'emploi* :

« *La seule notion qui déborde l'emploi sans englober la vie toute entière est la notion de travail, et c'est donc la seule qui puisse fonder un état professionnel. La distinction du travail et de l'activité n'est pas à rechercher dans la nature de l'action accomplie (la même course en montagne est une récréation pour le touriste, un travail pour le guide qui l'accompagne). Le travail se distingue de l'activité en ce qu'il répond à une obligation, que cette dernière soit volontairement souscrite ou légalement imposée. Cette obligation peut être de nature contractuelle (salarié, travailleur indépendant) ou statutaire (fonctionnaire, moine) ; elle peut être souscrite à titre onéreux (emploi) ou à titre gratuit (bénévolat, stage) ; mais le travail s'inscrit toujours dans un lien de droit. C'est ce qui autorise à parler de travail scolaire dès lors que la scolarité est obligatoire, de travail dans la sphère domestique dès lors que l'éducation des enfants est un devoir attaché à l'autorité parentale, de travail de l'élu dès lors que des procédures de déchéance visent celui qui n'accomplit pas convenablement son mandat, etc. Il faut et il suffit qu'à un engagement d'agir soient attachés des effets de droit pour que cette action puisse être qualifiée de travail. Cette qualification se trouve, en fin de compte, dépendre soit d'un engagement volontairement souscrit, soit de la loi qui consacre ainsi l'utilité sociale de certaines tâches.* »[217]

Le travailleur serait ainsi la personne obligée en vue d'une œuvre commune, pour laquelle il doit réagir à des objectifs notamment chiffrés et le salarié ne serait alors qu'un type particulier d'obligé : le subordonné. Cela correspond d'ailleurs à l'étymologie du travail, du latin *tripalium*, qui avant d'être par extension un instrument de torture comme souvent rapporté, était un trépied où l'on attachait les animaux pour les ferrer. Le travail n'épuise pas l'entièreté des activités humaines, il se retrouve à chaque fois qu'il y a une attache juridique en vue de soumettre son activité à des objectifs notamment chiffrés.

216 Alain Supiot, *Le droit du travail*, Que Sais-je ? PUF, 2016, p. 113.

217 Alain Supiot, *Au-delà de l'emploi*, Paris, Flammarion, 1999, p.88.

5.2.2. Un statut commun du travailleur

Cette définition permet de répondre théoriquement au problème soulevé par le travail sur les plateformes numériques, auquel ce rapport s'est efforcé de répondre pratiquement dans les parties précédentes. L'hypothèse d'un tiers statut correspond ainsi à la demande d'une qualification moins binaire entre le salarié subordonné et l'indépendant qui ne l'est pas. Si elle a été écartée pour des raisons pratiques, il en demeure l'objectif d'asseoir des droits communs et un statut commun à toutes les personnes qui travaillent et qui sont obligées à des objectifs quels que soient les statuts juridiques. En suivant Alain Supiot, mieux vaudrait parler de « statut commun du travailleur » ou de « l'état professionnel de la personne », l'actif étant une dénomination trop vague et générale : l'enfant, l'élève, l'étudiant et le retraité sont actifs au sens large[218]. L'actif *stricto sensu* n'est pas d'une plus grande aide : dans la statistique du travail, les actifs sont les personnes en emploi, mais aussi les demandeurs d'emploi. Or si le chômeur est soumis à des obligations, notamment de recherche d'emploi, il ne travaille pas car il ne participe pas à une œuvre utile[219]. S'il s'agit de dire que le demandeur d'emploi peut bénéficier de droits acquis par le travail, comme des droits à la formation, il y a là encore une inexactitude, puisque le retraité inactif bénéficie de droits acquis par le travail, en particulier la pension de retraite. Il est donc plus exact de parler du « statut commun du travailleur » ou de « l'état professionnel de la personne », afin de désigner les droits ouverts par le travail. Un tel statut commun pour le travail regrouperait ainsi les deuxième, troisième et quatrième cercles concentriques des droits sociaux décrits par le rapport Supiot :

> « *- Le premier cercle est celui des droits sociaux «universaux», c'est-à-dire garantis à tous, indépendamment de tout travail. Cette couverture «universelle» a un périmètre variable selon les pays européens. Elle est à peu près réalisée en matière d'assurance maladie ; elle demeure à l'état de pétition de principe pour ce qui est du droit à la formation professionnelle ;*
>
> *- Le deuxième cercle est celui des droits fondés sur le travail non professionnel (charge de la personne d'autrui, formation de soi-même, travail bénévole, etc.). Car ce travail est loin d'être méconnu du droit social. De très nombreux textes attachent, en effet, des droits ou avantages sociaux à l'exercice d'une activité socialement utile (i.e. d'un travail non professionnel: par exemple avantages retraites liés à l'éducation des enfants ; couverture accidents du travail pour certaines activités bénévoles etc.) ;*
>
> *- Le troisième cercle est celui du droit commun de l'activité professionnelle, dont certains fondements sont déjà posés en droit communautaire (par exemple, hygiène et sécurité) ;*
>
> *- Le quatrième cercle est celui du droit propre au travail salarié (l'emploi), qui ne devrait contenir que les dispositions directement liées à la subordination, et faire place à une gradation des droits en fonction de l'intensité de cette subordination.* »

La constitution d'un statut commun du travail peut ainsi relever de trois approches.

La première est l'extension de l'ensemble des droits sociaux des salariés aux travailleurs des plateformes et à l'ensemble des indépendants. La question de l'universalisation de la protection sociale (dans le premier cercle concentrique) est une question trop large pour être traitée dans le présent rapport. Au-delà de l'universalisation entamée pour l'assurance maladie en ce qui concerne ses prestations en nature et de l'assistance publique universelle fournie notamment par le moyen des minimas sociaux, qui peuvent être harmonisés et renforcés, et pour lesquels des propositions ont été faites pour lutter contre le non-recours, le principe de l'assurance sociale associée au travail (tous statuts juridiques confondus) doit être défendu. La solution du recours au portage ou aux coopératives d'activités et d'emploi, évo-

---

218 « *La notion d'activité est trop large pour être juridiquement pertinente. L'activité est inséparable de la vie, or les droits sociaux liés à la vie sont des droits sociaux universaux. C'est-à-dire que la référence à l'activité n'est pas de nature à fonder des droits spécifiques.* », Alain Supiot, *Au-delà de l'emploi*, Paris, Flammarion, 1999, p.88.

219 Pour simplifier, nous parlons ici des demandeurs d'emploi de catégorie A, regroupant les personnes n'ayant aucun emploi mais étant en recherche active d'un contrat.

quée en partie 2 supra, constitue à notre sens un exemple d'élargissement de la protection sociale à toutes les formes de travail sans en dénaturer les spécificités.

Une deuxième approche consiste, dans les cercles concentriques n°2, 3 et 4, à attacher des droits à la personne et non à un contrat donné, afin de permettre une sécurisation des parcours professionnels. S'il s'agit avec la protection sociale d'« assurer la continuité de la vie du travailleur au-delà de la discontinuité de ses emplois » [220], les dispositifs de compte personnel de formation et de droits rechargeables permettent quant à eux une dynamique de progrès du travailleur tout au long de sa vie :

- *Le dispositif des droits rechargeables à l'assurance chômage permet que tout droit ouvert à l'allocation d'aide au retour à l'emploi soit servi jusqu'à son épuisement. Le salarié connaissant une nouvelle période de chômage, et dont le droit précédemment ouvert n'est pas épuisé, peut poursuivre ou reprendre le reliquat de droits. Ces droits étaient auparavant perdus en cas de reprise d'emploi.*
- *Le compte personnel de formation (CPF) permet d'acquérir des droits à la formation qui sont mobilisables tout au long de la vie professionnelle, étant attachés à la personne et non à un contrat. Il s'agit d'un compte consultable en ligne qui recense les droits acquis tout au long de la vie active et jusqu'au départ à la retraite, ainsi que les formations accessibles. Le CPF s'adresse aux salariés mais également aux membres d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, aux conjoints collaborateurs et aux demandeurs d'emploi. En particulier, le CPF est ouvert aux travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018. Si les congés individuels et droits individuels à la formation ont existé avant le CPF, la nouveauté réside dans la patrimonialisation des droits à la formation professionnelle au sein d'un compte, qui renforce l'autonomie du travailleur dans l'exercice de ses droits et assure leur portabilité. Un tel dispositif retire par conséquent un frein possible au passage d'un statut de travail à un autre et permet également de préparer ce passage.*
- *On peut enfin citer le compte pénibilité, devenu le compte professionnel de prévention (C2P) en 2017. Il permet de déterminer et de référencer les facteurs de risque supportés par un travailleur au-delà de certains seuils. Il lui permet d'acquérir des droits à la formation professionnelle, au temps partiel ou à la retraite anticipée, sous la forme de « points de pénibilité ».*

La troisième approche est celle de constituer un statut commun du travail ou pour reprendre les termes d'Alain Supiot, un « état professionnel de la personne ». Il s'agit d'attribuer des droits en face des obligations communes à toutes les formes de travail. C'est parce que le travailleur est obligé, qu'il obtient des droits spécifiques. C'est parce que les obligations auxquelles il est soumis peuvent comporter des risques pour sa santé, notamment mentale, qu'il est nécessaire de ménager dans toutes les formes de travail un droit au repos et à la déconnexion.

5. 3. *Le droit fondamental à la santé et à la sécurité au travail passe par la généralisation d'un droit au repos*

5.3.1. Le droit au repos dans toutes les formes de travail

« *L'objet premier du droit du travail a été d'assurer la sécurité physique du salarié face aux risques de maladie et d'accident que lui fait courir l'entreprise.* » [221.] Concourent notamment à cet objectif l'encadrement du temps de travail, l'obligation de l'employeur en matière de sécurité – le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver les salariés de dangers dont il a ou pourrait avoir conscience

220 Alain Supiot, *Le droit du travail*, Que Sais-je ? PUF, 2016, p. 45.

221 Alain Supiot, *Le droit du travail*, Que Sais-je ? PUF, 2016, p. 113.

constitue une faute inexcusable de sa part – mais aussi les règles en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité. Le salarié a, de son côté, un droit de retrait.

Tout cela est parfois applicable aux formes de travail autres que sous le statut de salarié ; ainsi, par exemple, des indépendants qui interviennent dans une entreprise. Hormis de telles exceptions, les dispositions en matière de santé au travail ne s'appliquent pas à toutes les formes de travail. Une réflexion pourrait être engagée pour étendre une partie de ces droits.

L'observation des pratiques et du droit positif fait cependant apparaître de nouveaux dispositifs renouant avec cet objectif premier d'assurer la sécurité physique du travailleur, quelle que soit la nature de son obligation de travail :

- *Le répit dans le travail bénévole d'aidant familial : la loi d'adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur en 2016, prévoit un droit au répit pour les proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes atteintes de handicap. Ce droit permet à l'aidant de prendre du repos dans son activité d'accompagnement, par le financement (jusqu'à 500€ par an) des prestations suivantes : l'accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou de nuit ; un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial ; un relai à domicile. Il faut y ajouter, depuis le 30 septembre 2020, le congé de proche aidant, qui permet à un salarié de se consacrer à une autre forme de travail, qu'est l'aide familiale pendant une durée de 3 mois, pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.*
- *L'aide au répit en cas d'épuisement professionnel, pour les agriculteurs : avec le nombre croissant de difficultés financières des exploitations agricoles, aux problèmes de surendettement, l'agriculteur ou le salarié agricole est exposé au stress avec des répercussions possibles sur sa vie sociale et familiale. Face à cette situation et au taux élevé de suicide dans cette population professionnelle, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), propose diverses modalités de soutien (« séjours-répit », groupes de paroles, consultations psychologiques) et le financement d'un remplacement sur l'exploitation agricole : l'intervention d'un Service de Remplacement est financée durant 7 jours (10 jours pour certains projets) avec un renouvellement possible selon les situations.*

Ce type de dispositifs fait retour dans le travail salarié, avec le *« droit à la déconnexion »* reconnu, qui fait obligation à l'employeur de mettre en place des instruments de régulation de l'usage des outils numériques, afin d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Ce n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg qu'est la mobilisation mentale permanente par les obligations des différentes formes de travail : la réduction de la charge mentale passe par cette régulation de l'outil technologique, mais ne s'y réduit pas.

Le point commun de ces dispositifs est de ménager à la personne un pas de côté, un temps de repos pour déconnecter temporairement de ses obligations de travail. Les transformations récentes du travail (mises en lumière ***supra*** partie 4.1) font du repos une nécessité vitale dans certaines situations. Une étude de 2016 fait par exemple état d'un temps de travail de près de 68 heures par semaine pour les taxis parisiens[222]. Pour les VTC l'information agrégée toutes plateformes confondues n'est pas disponible mais le rapport de Jacques Rapoport évoque la situation de chauffeurs passant plus de 60 heures par semaine dans leur véhicule[223]. S'agissant des livreurs à vélo, l'article de revue précité mentionne des coursiers atteignant 50 heures par semaine et 70 heures par les cumuls d'emploi[224].

Au-delà des encadrements du temps de travail, qui peuvent se justifier du point de vue de la régulation sectorielle et de la sécurité routière (voir supra, partie 2), les dispositifs de repos pourraient être généralisés, avec un financement assuré par une caisse de congés payés, comme cela a été proposé pour

222 Enquête auprès de 1000 chauffeurs, réalisée par le bureau d'étude 6t, novembre 2016.

223 Jacques Rapoport, *Médiation VTC. Rapport du médiateur*, janvier 2017.

224 Élisabeth Leblanc, Bruno Cuvillier et Sabrina Rouat, « Coursier à vélo de l'uberisation : une profession qui souffre en silence », *La Revue des conditions de travail*, N°9, septembre 2019.

les plateformes dans un récent rapport[225]. Ce droit au repos serait financé par une cotisation des plateformes et par une cotisation des travailleurs eux-mêmes, comme il existe pour les salariés des cotisations salariales et patronales. Ce droit prendrait la forme de 7 ou 10 jours de repos obligatoire pour tout travailleur réalisant un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures ou un chiffre d'affaires équivalent à ces 35 heures. Ces jours de repos seraient à prendre dans l'année en une ou plusieurs fois, ils seraient rémunérés en fonction du revenu moyen.

5.3.2. Le droit à la reconversion dans toutes les formes de travail

L'obligation de travail, dans laquelle la personne qui travaille est enserrée quelle que soit la forme juridique du travail, nécessite de lui ménager à court terme un temps de repos pour sa santé et sa sécurité. Il s'agit là d'un dispositif à même d'universaliser pour tous les travailleurs un droit fondamental minimum. Ce n'est pas le seul : à moyen ou à long terme, l'obligation de travail rend souvent difficile pour la personne de s'extraire de son labeur quotidien pour préparer l'avenir et envisager un progrès dans son cheminement professionnel. De récentes évolutions du travail, comme sa bureaucratisation, sa financiarisation et sa numérisation contribueraient selon plusieurs observateurs à l'essor des « bullshit jobs »[226] et au sentiment d'une perte de sens et de la participation palpable à une œuvre commune utile, qui fait partie intégrante du travail (voir ***supra***, 4.2). Il s'agit d'une demande sociale croissante des jeunes générations, qui explique d'ailleurs l'engouement soudain qu'a connu le revenu universel ces dernières années et que n'avaient pas rencontré les précédentes demandes d'extension de minima sociaux. Il s'est en effet ajouté l'aspiration d'un droit à la reconversion professionnelle. Les demandes d'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires, évoquées lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, relèvent sans doute de la même aspiration.

S'agissant du salariat, ici encore, il existe des dispositifs répondant à ce besoin :

- *Le CPF de transition mis en place en janvier 2019 en remplacement du congé individuel de formation. Ce dispositif permet aux salariés souhaitant changer de métier de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Ils bénéficient alors d'un droit à congé et du maintien de la rémunération pendant la durée de la formation. Le demandeur doit avoir une ancienneté de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise et la durée du congé est fonction de celle de la formation, qui peut dépasser un an.*
- *Les demandeurs d'emplois créateurs ou repreneurs d'entreprises bénéficient également de dispositifs spécifiques. Le dispositif d'Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) permet d'obtenir le versement d'un capital égal à 45% du montant des indemnités restantes dues à la date du début d'activité[227]. Il ne s'agit pas d'une aide pour toute personne privée d'emploi afin de créer son entreprise, mais d'une aide permise par les droits au chômage accumulés dans l'activité salariée antérieure. Il a été reconnu aux demandeurs d'emploi le droit de toucher leur allocation de retour à l'emploi non pour chercher un emploi, mais pour créer ou reprendre une entreprise, ce qui est le financement d'un certain type de reconversion.*

Les agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, ont accès à un dispositif similaire, avec le congé de formation professionnelle (CFP). Il permet à l'agent ayant accompli 3 ans de services effectifs dans l'administration, de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation qui ne leur sont pas proposés par l'administration, ou de préparer des concours administratifs. La première

225 Rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., p. 51. « Recommandation n° 2 : Créer un système de caisses de congés payés pour les travailleurs utilisant de manière régulière une plateforme numérique. »

226 David Graeber, *Bullshit jobs*, Les Liens qui Libèrent, 2018 ; Jean-Laurent Cassely, *La révolte des premiers de classe*, Arkhé, 2017.

227 Pour un demandeur d'emploi de moins de 53 ans avec une ARE journalière de 40 € pour une durée maximale de 730 jours, cela représente par exemple un capital de 12 222€. Pour une autre, bénéficiant de 20 mois d'allocations, cela représente un capital de de 34 678€. D'après une enquête de l'Unedic de 2013, 977 millions d'euros ont été versés à 110 000 allocataires au titre de cette aide en 2011. Cf. *Enquête auprès des allocataires de l'Assurance chômage ayant bénéficié de l'Aide à la reprise ou à la création d'entreprise en 2011* Unédic - Décembre 2013

année du congé de formation professionnelle ouvre droit au bénéfice d'une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut jusqu'à un certain plafond.

Ce droit à la reconversion devrait être aménagé pour toutes les personnes qui travaillent, quel que soit le statut juridique. Ce droit ne serait pas pour autant un revenu universel mais un droit du statut commun du travail, puisqu'il serait ouvert à toutes les personnes en fonction de droits accumulés dans le travail sous toutes ses formes. De même que le CPF a été ouvert aux travailleurs non-salariés (artisans, commerçants, industriels, professionnels libéraux, conjoint collaborateur) depuis le 1er janvier 2018 et que la loi avenir professionnel prévoit que les plateformes numériques devront alimenter le CPF des travailleurs à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, l'extension du CPF de transition à toutes les formes de travail est nécessaire à l'établissement d'un véritable statut commun du travail. La prise en charge de frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) par les plateformes pour leurs travailleurs, est d'ailleurs un premier pas dans cette direction.